

Nr. 106 Kabinettsitzung vom 23. Juni 1937, 11.15 Uhr

R 43 I/1476, Bl. 159–161¹

Anwesend: Göring, Heß, v. Neurath, Frick, v. Blomberg, Schwerin v. Krosigk, Schacht, Seldte, Gürtner, Ohnesorge, Dorpmüller, Darré, Goebbels, Rust, Kerrl, Frank; Popitz; Himmler; v. Keudell; StS Lammers, Meissner, Funk, Pfundtner, Reinhardt, Posse, Krohn, Nagel, Kleinmann, Willikens, Milch, Zschintzsch, Körner; Heydrich; MDgt. Meerwald, Bracht (zu P. 2); MR Willuhn, Killy. Röhrecke, Rietzsch, Grünewald (zu P. 2); Protokoll: MD Wienstein.

Beginn: 11:15

Nachträglich erzeugte Tagesordnung:

1. FORTSETZUNG DER BERATUNG DES ENTWURFS EINES DEUTSCHEN STRAFGESETZBUCHS.
2. ENTWURF EINES [DEUTSCHEN] POLIZEIBEAMTENGESETZES.
3. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER MASSNAHMEN EHEMALIGEN OBERSCHLESISCHEN ABSTIMMUNGSGEBIET.
4. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE NEUGESTALTUNG DEUTSCHER STÄDTE.]

Infolge dienstlicher Verhinderung des Führers und Reichskanzlers² führte Ministerpräsident Generaloberst Göring den Vorsitz.

1. FORTSETZUNG DER BERATUNG DES ENTWURFS EINES DEUTSCHEN STRAFGESETZBUCHS.

Der Reichsminister der Justiz trug den Inhalt vor³. Zur Beratung kamen § 108 und die §§ 133–178 des Entwurfs eines Deutschen Strafgesetzbuchs.

Zu § 108 schlug der Reichsminister der Justiz vor, den Paragraphen unverändert zu belassen. Eine Vorschrift dieses Inhalts könne nicht entbehrt werden. Sie sei eine Art Warnungszeichen⁴.

¹ Festlegung der Tagesordnung s. R 43 I/1323, Bl. 266 f., zur Terminierung Anhang. FV 286*. Die ursprünglich auch zur Verabschiedung angesetzte KabVorl. eines ReichsbahnG vom 17. 6. 1937 wurde von der TO gestrichen und erst 1939 verabschiedet; Aktenmaterial hierzu in R 43 II/185, Bl. 85 ff.; R 2/25018; R 2/23089; R 5/3515.

² Hitler eröffnete an diesem Tag das Teilstück Dresden–Meerane der Reichsautobahn; s. DOMARUSI/2, S. 699 f.

³ Zu den vorausgehenden Beratungen vgl. Dok. Nrr. 52 P. 1, 83 P. 1. Der RJuM hatte dem StSRk am 15. 6. 1937 einen Neudruck der §§ 1–273 des DStGB-Entw. als Kabinettsache übersandt; R 43 II/1476, Bl. 116–134 (mit hs. Eintrag der in dieser Sitzung beschlossenen Korrekturen); R 43 II/1516, Bl. 87–106; R 2/56037, Bl. 78–97; R 22/855, Bl. 56–74. Druck: QUELLEN ZUR REFORM DES STRAF- UND STRAFPROZESSRECHTSII. Abt. Bd. 1, 2. T., S. 363–399. Zum Ergebnis der Sitzung s. auch den vertraul. Vm. des MR Rietzsch vom 25. 10. 1937: R 22/855, Bl. 171 f. Darstellung: GRUCHMANN Justiz, S. 800 f.

⁴ Wortlaut des § 108 s. Dok. Nr. 83 Anm. 6. Gelegentlich der Übersendung der Neufassung des DStGB am 15. 6. hatte der RJuM bemerkt, „daß meine Nachprüfung ergeben hat, daß die entsprechende Bestimmung des geltenden Rechts (§ 90c StGB) im Jahre 1936 in 124 Fällen angewandt worden ist. Die Bestimmung ist nach übereinstimmender Auffassung des Herrn Reichskriegsministers und der gerichtlichen Praxis nicht zu entbehren. Auf die Fassung des § 108 werde ich in der Kabinettsitzung noch zurückkommen.“ R 43 II/1516, Bl. 87.

Demgemäß wurde beschlossen.

Bei den §§ 133–143 (Angriffe auf Rasse und Erbgut) wurden die aus der Anlage ersichtlichen Änderungen vorgenommen⁵. Zu § 141⁶ soll noch ein Absatz hinzugefügt werden, wonach eine Abtreibung nicht vorliegt, wenn die Schwangerschaft durch Notzucht oder Rassenschändung herbeigeführt worden ist. In diesem Fall soll der dringende Verdacht der Notzucht oder der Rassenschändung durch den Staatsanwalt bescheinigt werden und zur Abtreibung Einwilligung der Schwangeren erforderlich sein⁷.

Zu §§ 144–158 (Angriffe auf die Wehrkraft) wurde es grundsätzlich als erwünscht bezeichnet, die schwersten Strafandrohungen wie Todesstrafe und Zuchthausstrafe an die Spitze zu stellen und demgemäß zunächst die schwersten Tatbestände anzuführen, sodann die leichteren⁸.

Zu §§ 159–178 (Angriffe auf die Arbeitskraft) wurden die aus der Anlage ersichtlichen Änderungen vorgenommen⁹. Besonders wurde in §§ 163 und 175 die Voraussetzung gestrichen, daß in dem Betrieb mindestens 10 Arbeiter regelmäßig beschäftigt sein müssen¹⁰.

2. ENTWURF EINES [DEUTSCHEN] POLIZEIBEAMTENGESETZES.

Der Reichs- und Preußische Minister des Innern trug den Inhalt des Entwurfs-Rk. 9311 B – vor¹¹. In §15 Abs. 2¹² wurde auf Vorschlag des Reichsführers SS und Chefs der deutschen Polizei im Reichsministerium des Innern im zweiten Satz das Wort „soll“ durch das Wort „kann“ ersetzt, so daß es jetzt heißt:

⁵ § 133 *Rassenschändung*: Verlängerung der Mindeststrafe für außerehelichen Geschlechtsverkehr, soweit er nach dem BlutschutzG unter Strafe stand, von drei Monaten auf ein Jahr.

§ 134 *Verletzung der Rasseehre*, Fassung des Entw.: „Ein deutscher Staatsangehöriger deutschen oder artverwandten Blutes und ein Jude, die öffentlich in einer gegen das geschlechtliche Schamgefühl gröblich verstoßenden Weise Umgang miteinander pflegen und dadurch den Rassestolz des deutschen Volkes verletzen, werden mit Gefängnis bestraft.“ Ersetzt durch folg. Neufassung: „Ein deutscher Staatsangehöriger deutschen oder artverwandten Blutes und ein Jude, die öffentlich in einer Weise Umgang miteinander pflegen, daß dadurch der Rassestolz des deutschen Volkes verletzt wird, werden mit Gefängnis bestraft.“

⁶ § 141 *Ärztlich gebotenes Abbrechen der Schwangerschaft*: „[1] Eine Abtreibung liegt nicht vor, wenn ein Arzt eine Schwangerschaft abbricht, weil dies nach den Regeln der ärztlichen Kunst das einzige Mittel ist, um die Schwangere aus der ersten Gefahr des Todes oder einer schweren Gesundheitsschädigung zu retten.

[2] Eine strafbare Tötung liegt nicht vor, wenn ein Arzt aus demselben Grunde an einem in der Geburt befindlichen Kinde einen tödlichen Eingriff vornimmt.

[3] Eine Abtreibung oder eine strafbare Tötung liegt nicht vor, wenn der Eingriff zur Verhütung erbkranken Nachwuchses unter den gesetzlichen Voraussetzungen vorgenommen wird.“

⁷ Zur Beschlußfassung in diesem Punkt vgl. den Vm. Rietzsch' (o. Anm. 3): „Zu § 141 wurde der Wunsch geäußert, die Abbrechung der Schwangerschaft zu gestatten, wenn die Frucht aus einer Rassenschändung oder Notzucht herrührt. Berücksichtigung finden sollen jedoch nur zweifelsfreie Fälle; die Unterbrechung der Schwangerschaft soll an einen Antrag der Schwangeren und die Zustimmung des Staatsanwalts gebunden werden. Der Staatsanwalt soll die Zustimmung nur erteilen, wenn er den Sachverhalt als soweit geklärt ansieht, daß er zur Erhebung der Anklage entschlossen ist.“

⁸ Im einzelnen wurde in § 144 *Zersetzung des völkischen Wehrwillens* und in § 149 *Wehrdienstentziehung* als Regelstrafe jeweils Zuchthaus (statt Gefängnis) eingesetzt. Auf *Verlassen des Reichsgebiets während eines Krieges* (§ 151) stand nun die Todesstrafe, wenn dies in der Absicht geschah, der Dienstpflicht zu entgehen (bisher Zuchthaus), in minder schweren Fällen Zuchthaus oder Gefängnis. § 152 *Herbeiführung der Dienstuntauglichkeit* schrieb für Selbstverstümmelung eine Mindeststrafe von zwei Jahren (bisher ein Jahr) Gefängnis vor; gestrichen wurde auf Vorschlag des RKRm der Abs. 2: „Wer sich durch Selbstverstümmelung oder sonst nur für beschränkte Zeit oder nicht für alle Waffengattungen zum Wehrdienst untauglich macht, wird mit Gefängnis nicht unter drei Monaten bestraft“ (hierzu s. aber Dok. Nr. 186, zu Anm. 18).

⁹ Die §§ 159–162 betrafen die Verweigerung oder Verletzung der Arbeitsdienstpflicht im RAD; die hierfür vorgesehenen Gefängnisstrafen wurden im Mindeststrafmaß verlängert oder in Zuchthaus umgewandelt. Desgleichen traten in den §§ 163–178, welche die gewerbl. Arbeitsverhältnisse zum Gegenstand hatten, für Gefährdungen und Störungen des Arbeitsablaufs in kriegs- und lebenswichtigen Betrieben regelmäßig Zuchthaus- an die Stelle von Gefängnisstrafen.

¹⁰ Die §§ 162 und 163 belegten sowohl die Aussperrung durch den Betriebsführer wie die Aufwiegelung zum Streik durch Betriebsangehörige mit Gefängnisstrafe. § 175 betraf die den Bestand eines Betriebes gefährdende Verschleuderung von Betriebsmitteln, worauf ebenfalls Gefängnis stand. – Fortsetzung der Kabinettsberatungen über den DStGB-Entw. s. Dok. Nr. 186 P. 4.

¹¹ KabVorl. des RIM vom 5. 6. 1937: R 43 I/1476, Bl. 135, 105–114; R 43 11/393, Bl. 71–111; R 22/1458, Bl. 147–187. Zur Intention des Gesetzes s. oben Dok. Nr. 96.

¹² Das Gesetz legte in § 15 (1), weitgehend analog zu den gelt. Landesgesetzen, die Altersgrenze für Polizeibeamte wie folgt fest: für Polizeileutnante, -Oberleutnante und -hauptleute auf 51 Jahre, für Polizeimajore auf 53, für darüber liegende Dienstgrade

„Die Altersgrenze der Polizeioffiziere des Reichs kann hinausgeschoben werden, jedoch nicht
...“¹³

Im übrigen *stimmte* das *Reichskabinett* dem Entwurf in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung zu¹⁴.

3. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER MASSNAHMEN IM EHEMALIGEN OBERSCHLESISCHEN ABSTIMMUNGSGBIET.

Der *Reichs- und Preußische Minister des Innern* trug den Inhalt des Entwurfs–Rk. 9825 B – vor¹⁵.

Der *Reichsminister der Finanzen* machte den Vorschlag, an Stelle der Ziffer 3 des § 2¹⁶ die Fassung zu wählen, daß die Bestimmungen des § 6 des Berufsbeamtengesetzes bis zum 31. Dezember 1937 Anwendung finden sollen.

Der *Reichs- und Preußische Minister des Innern* *stimmte* diesem Vorschlag zu. Im übrigen wurde der Entwurf in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung *angenommen*¹⁷.

[4. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE NEUGESTALTUNG DEUTSCHER STÄDTE.]

Der Vorsitzende, *Ministerpräsident Generaloberst Göring*, stellte ausdrücklich fest, daß der Führer und Reichskanzler an dem Entwurf eines Gesetzes über die Neugestaltung deutscher Städte¹⁸ ein besonderes Interesse hat. Infolgedessen wolle der Vorsitzende den Entwurf nicht beraten lassen¹⁹.

auf 56 Jahre, schließlich „für Polizeioffiziere der Gemeinden und für alle übrigen Polizeivollzugsbeamten des Reichs und der Gemeinden“ auf 60 Jahre.

§ 15 (2) der KabVorl. lautete: „Die Altersgrenze der Polizeioffiziere des Reichs soll hinausgeschoben werden, jedoch nicht über das 60. Lebensjahr, wenn der Polizeioffizier nach dem Urteil des Reichsministers des Innern die für seine bisherige Dienststellung erforderliche Eignung noch besitzt.“

¹³ Anm. des Protokollanten: „Notiz. Auf diese Fassung haben sich der Reichsführer SS. der Reichsfinanzminister und Ministerialdirigent Bracht am Tage nach der Kabinettsitzung nochmal ausdrücklich geeinigt.“ Eine nur sprachlich leicht abweichende Neufassung von § 15 (2) hatte der StSRk den RMm unter Verweis auf das Ergebnis eines Vortrags von Himmler bei Hitler mit Schreiben vom 22. 6. 1937 vorab mitgeteilt; R 43 I/1476, Bl. 136; R 43 II/393, Bl. 113.

¹⁴ Hitler fertigte das Gesetz am 24. 6. 1937 aus (RGBI. I S. 653); unten FV 302*. DNB-Pressenotiz in R 43 II/393, Bl. 115. Kommentar und im weiteren noch ergangene Rechtsvorschriften s. PFUNDTNER/NEUBERTI c 14, S. 1–34.

¹⁵ KabVorl. des RIM vom 15. 6. 1937 mit nicht zur Veröffentlichung bestimmter Begründung: R 43 I/1476, Bl. 115, 98–102; R 43 II/423, Bl. 29–34; PA, R 28080, S. 31–40. Veranlassung zu dem Gesetz gab das zum 15. Juli 1937 bevorstehende Außerkrafttreten der Minderheitenschutzbestimmungen des Genfer Abkommens über Oberschlesien vom 15. 5. 1922 (RGBI. II S. 237), welche jüdische und jüd. versippte Beamte bislang in ihrer Stellung geschützt hatten. Andererseits erlosch mit der Inkraftsetzung des DBG (s. Dok. Nr. 21 P. 1) zum 1. 7. 1937 die Anwendbarkeit des BBG von 1933, aufgr. dessen im übrigen Reichsgebiet die jüd. Angehörigen des öffentl. Dienstes längst entlassen waren, wogegen im neuen DBG entspr. Klauseln fehlten. „Dies hätte zur Folge, daß die Beamten nicht deutschen oder artverwandten Blutes, die als Angehörige der Minderheiten im ehemaligen ober-schlesischen Abstimmungsgebiet unter das Genfer Abkommen fielen, eine günstigere Behandlung erfahren würden als die im übrigen Reichsgebiet im öffentlichen Dienst angestellten Personen nicht deutschen oder artverwandten Blutes. Das Gleiche gilt für die jüdisch versippten Angestellten und Arbeiter und für die betreffenden Angehörigen der freien Berufe“ (Begründung). Der RIM hatte deshalb am 28. 5. 1937 ein Sondergesetz angekündigt und am 4. 6. einen Entwurf dazu vorgelegt, der in einer Ressortbesprechung vom 11. 6. in den Einzelbestimmungen konkretisiert worden war; R 43 II/423, Bl. 15–28; R 1501/125626/4. Die KabVorl. sah vor, daß jüd. Beamte und öffentl. Bedienstete in Oberschlesien zum 31. 8. 1937 in den Ruhestand zu versetzen bzw. zu entlassen seien, jüd. Versippte oder „Mischlinge“ zum 31. 12. 1937; analog war mit Notaren, Rechtsanwälten und Ärzten zu verfahren. Seit 1918 vorgenommene Einbürgerungen, die als „nicht erwünscht“ galten, sollten mit Wirkung auch für die Angehörigen widerrufen werden können.

¹⁶ KabVorl. § 2 Ziff. 3: „Beamte, die jüdische Mischlinge sind und unter Nr. 2 Satz 3 fallen [vor Aug. 1914 ernannte Beamte oder ehern. Frontkämpfer und deren Hinterbliebene], und Beamte, die mit einer Jüdin (einem Juden) verheiratet sind, können bis zum 31. Dezember 1937 in den Ruhestand versetzt oder, soweit sie Beamte auf Widerruf oder Ehrenbeamte sind, entlassen werden.“

¹⁷ Hitler fertigte das Gesetz am 30. 6. 1937 auf Vortrag von MD Meerwald aus (RGBI. I S. 717). Nachdem sich die Entlassungsfrist für jüd. Versippte und „Mischlinge“ als für die Bearbeitung zu kurz erwiesen hatte, wurde sie durch ÄndG vom 5. 1. 1938 (RGBI. I S. 11) von Jahresende 1937 bis 31. 3. 1938 verlängert; R 43 II/423, Bl. 46–50; PA, R 28080, S. 31–43.

¹⁸ KabVorl. des RAM vom 12. 6. 1937; R 43 II/1176, Bl. 180–189; s. Dok. Nr. 67, bes. Anm. 6; DÜLFERS. 200 f.

¹⁹ Bei Übersendung der KabVorl. des StädteumgestaltungsgG hatte der RAM gebeten, sie wegen Eilbedürftigkeit im Umlaufweg zu verabschieden, „sofern die von zwei Reichsministern gemachten Vorbehalte bis dahin ausgeräumt sein sollten“, sonst aber sie auf die TO der nächsten Kabinettsitzung zu setzen; R 43 II/1176, Bl. 180. Der REM hatte indes mit Schnellbrief vom 15. 6. seine

Die Sitzung wurde sodann geschlossen.

Forderung erneuert, für enteignetes Bauernland generell die Entschädigung in Land im Gesetz selbst zu verankern, „denn es muß bei der zunehmenden Verknappung des deutschen Bodens durch gesetzliche Vorschrift sichergestellt werden, daß Landwirtschaft und Volksernährung durch Enteignungen grundsätzlich keine Einbuße erleiden dürfen, sondern für ihre Verluste an Land auch wieder möglichst durch Gewährung von Land schadlos gehalten werden. Insbesondere muß die Lebensfähigkeit und der Bestand in Anspruch genommener Erbhöfe gewahrt bleiben“; ebd. Bl. 190 f. Der RAM hatte dieser Forderung widerstrebend entsprochen. Außerdem verlangte der RVM, vom RKrM und RForstMstr. hierin unterstützt, bei allen Verfügungen über die unentgeltl. Überlassung von Grundeigentum durch Reich, Länder und Gemeinden (KabVorl. § 11) neben RFM und RIM noch die Beteiligung des zuständ. Fachministers; ebd. Bl. 195–197. Kein Ressort wollte indes seine Wünsche als förm. Widerspruch gewertet wissen. Deshalb hatte MD Wienstein am 17. 6. 1937 mit MR Heilmann/RAM vereinbart, die offenen Fragen im Kabinett zu klären, und den GesEntw. auf die TO gesetzt; ebd. Bl. 192. Unmittelbar nach der Kabinettsitzung kündigte RAM Seldte gegenüber Lammers eine revid. KabVorl. zur Verabschiedung im Umlaufweg an; ebd. Bl. 199. Fortgang s. Dok. Nr. 121.

Zitierhinweis

Nr. 106 Kabinettsitzung vom 23. Juni 1937, 11.15 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d106>